

Relación entre moral y Derecho en el ámbito jurídico mexicano

Semana 5 - Etica y Moral jurídica
A DISTANCIA DE MÉXICO

Alumno: Martín Jonathan de la Cruz
Matrícula: ES2611202040
Profesor: Emma Liliana
Padilla Cano

Fecha de realización: 10 de agosto de 2026
Roma Norte, Ciudad de México

Resumen

Objetivo: Analizar, mediante un mapa conceptual, cómo se relacionan la moral y el Derecho en el ámbito jurídico mexicano.

Producto elaborado: Mapa conceptual con cuatro ramas: moral, Derecho, relación entre ambos y autores.

Enfoque de análisis: Tomo el tema como un sistema de control: la moral aporta criterios de valoración y el Derecho aporta forma, procedimiento y fuerza institucional. El punto delicado está en no confundir moral crítica con imposición de moral privada.

Índice de Contenidos

1. Introducción	1
2. Mapa conceptual: moral y Derecho en México	1
2.1. Análisis del mapa conceptual	2
3. Conclusión	4
Referencias	4

Índice de Figuras

1. Mapa conceptual: relación entre moral y Derecho en el ámbito jurídico mexicano.	3
--	---

1. Introducción

La relación entre moral y Derecho no puede tratarse como una simple definición. El problema real es más práctico: una norma puede estar escrita correctamente y, aun así, producir una decisión injusta si se aplica sin criterio. También puede pasar lo contrario: una idea moral puede parecer correcta para una persona, pero no por eso debe imponerse como obligación jurídica.

Desde esa idea organicé el mapa conceptual. El centro es la relación entre moral y Derecho en México; alrededor se ubican las ramas que permiten entender el sistema: qué es la moral en el campo jurídico, cómo funciona el Derecho, dónde se cruzan ambos y qué aportan algunos autores mexicanos o vinculados con la reflexión ética en México.

Considero que el Derecho necesita moral, pero no cualquier moral. Necesita una moral que pueda convertirse en razón pública: dignidad, justicia, igualdad, responsabilidad y límites al poder. Si no existe ese filtro, la moral puede volverse imposición; pero si el Derecho se queda sin moral crítica, corre el riesgo de volverse puro trámite.

2. Mapa conceptual: moral y Derecho en México

En el ámbito jurídico conviene separar tres formas de moral. La moral personal pertenece a la conciencia individual. La moral social positiva refleja costumbres y valores compartidos. La moral ideal o crítica sirve para preguntar si esas costumbres son justas o si deben cambiar. Esta distinción evita un error común: pensar que toda costumbre social ya es correcta sólo porque muchas personas la aceptan (Ronquillo Armas, 2018, Singer, 1995).

El Derecho trabaja con otra lógica: norma, obligación, sanción y procedimiento. García Máynez ayuda a ver la diferencia entre legalidad y moralidad: cumplir la forma legal no siempre agota el problema ético (García Máynez, 1944). Para mí, ahí está el punto útil de la actividad: una decisión jurídica no debe limitarse a aplicar un texto; debe justificar por qué esa aplicación respeta dignidad, justicia y derechos.

En México esta relación se nota en temas como dignidad humana, igualdad, debido proceso, daño moral, reparación integral y derechos humanos. No son adornos del discurso jurídico; funcionan como criterios para revisar si una autoridad está tratando a la persona como sujeto de derechos y no como simple expediente (Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 2026).

El límite es claro: la moral puede orientar la interpretación cuando se expresa como razón jurídica. Puede hablar de dignidad, igualdad, proporcionalidad o buena fe. Lo que no debe

hacer es convertirse en censura o en imposición de una forma privada de vida.

2.1. Análisis del mapa conceptual

El mapa se lee desde el centro hacia afuera. La rama azul separa la moral en tres niveles: personal, social positiva e ideal crítica. Esta separación me parece necesaria porque ayuda a no confundir conciencia individual, costumbre social y criterio de justicia.

La rama verde muestra al Derecho como un sistema más formal: norma, obligación, sanción y justicia. Aquí la diferencia no está en que el Derecho no tenga valores, sino en que funciona mediante instituciones. Esa estructura le da fuerza, pero también exige control.

La rama naranja resume el cruce entre moral y Derecho. Se parecen porque ambos regulan conducta. Se distinguen porque el Derecho puede exigir y sancionar. Se limitan porque el Derecho no debe perseguir toda conducta moralmente discutible. Se encuentran cuando una norma se interpreta desde principios como dignidad, igualdad o proporcionalidad.

La rama roja integra autores que ayudan a sostener el análisis. García Máynez permite distinguir legalidad y moralidad; Sánchez Vázquez ubica la moral como fenómeno social; Villoro conecta valor, poder y legitimidad; y Juliana González refuerza la importancia de dignidad, libertad y responsabilidad (García Máynez, 1944, Sánchez Vázquez, 1969, Villoro, 1997, González Valenzuela, 1996).

Desde mi perspectiva, el mapa deja una idea central: el Derecho necesita forma legal, pero también necesita criterio. La forma evita arbitrariedad; el criterio evita que la norma se aplique como si las personas fueran sólo casos, expedientes o números. Esa es la diferencia entre aplicar una regla y razonar jurídicamente.

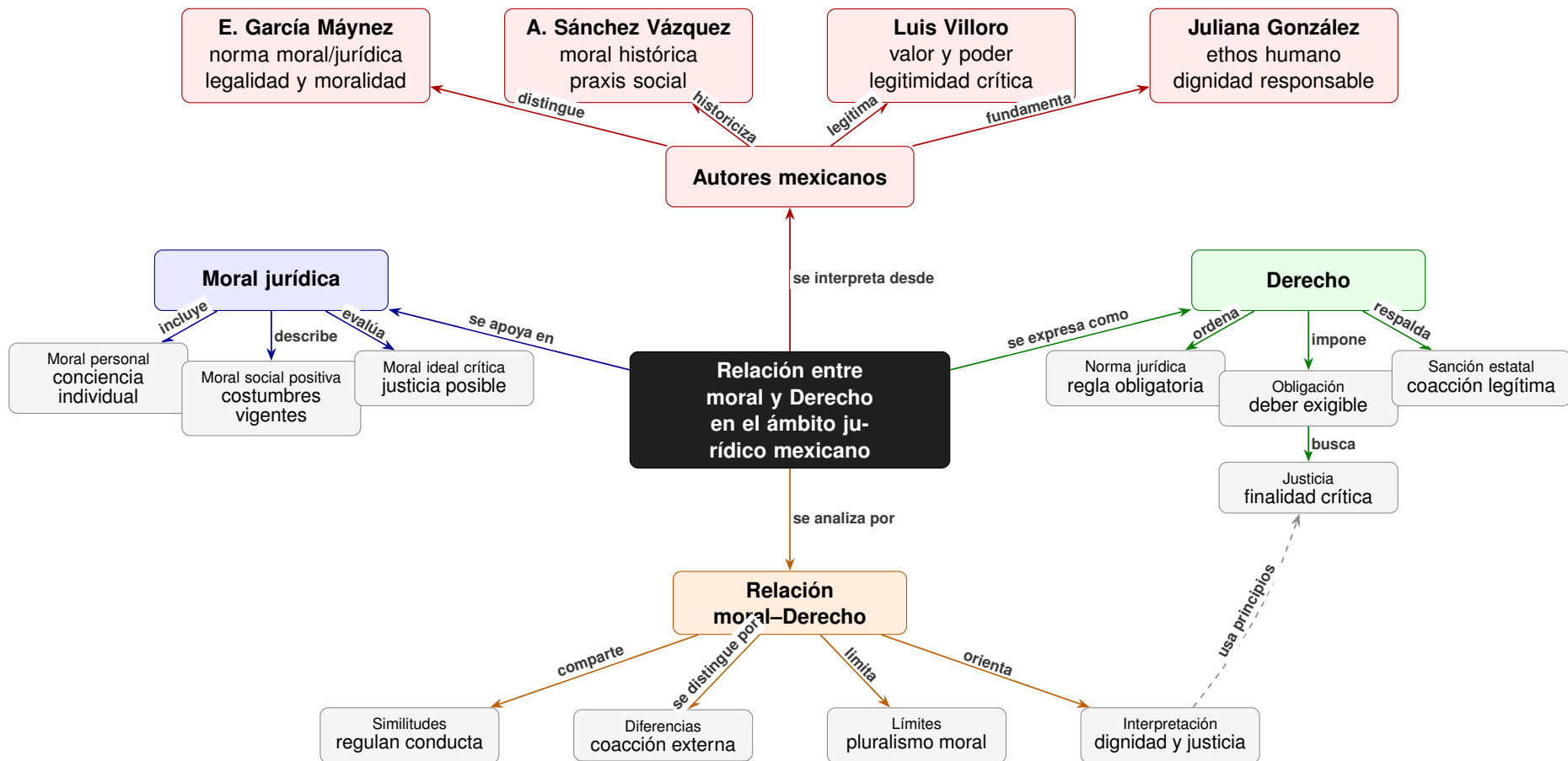


Figura 1: Mapa conceptual: relación entre moral y Derecho en el ámbito jurídico mexicano.

3. Conclusión

El mapa conceptual permite concluir que moral y Derecho se relacionan, pero no son lo mismo. La moral ayuda a valorar la conducta y a cuestionar la justicia de una norma. El Derecho organiza la convivencia con reglas, procedimientos y sanciones.

El punto central está en el equilibrio. Si el Derecho se queda sin moral crítica, puede volverse formalismo. Si la moral invade al Derecho sin límites, puede convertirse en imposición. Por eso considero que la relación correcta no es de sustitución, sino de control, orientación e interpretación.

En ese sentido, el trabajo jurídico no consiste sólo en conocer normas, sino en usarlas con responsabilidad. La legalidad da estructura; la moral crítica ayuda a revisar si esa estructura protege realmente a las personas.¹

Referencias

Ronquillo Armas, L. A., *Ética general y profesional*. Editorial Mar y Trinchera, 2 ed., 2018.

Singer, P., ed., *Compendio de ética*. Alianza Editorial, 1995.

García Máynez, E., *Ética*. México: Universidad Nacional de México, Centro de Estudios Filosóficos, 1944.

Comisión Nacional de los Derechos Humanos, "Marco normativo de la comisión nacional de los derechos humanos", 2026. Consulta institucional sobre derechos humanos y obligaciones de autoridad en México.

Sánchez Vázquez, A., *Ética*. Grijalbo, 1969.

Villoro, L., *El poder y el valor: Fundamentos de una ética política*. Fondo de Cultura Económica, 1997.

González Valenzuela, J., *El ethos, destino del hombre*. Universidad Nacional Autónoma de México, 1997.

¹ En la elaboración de este trabajo se utilizaron herramientas de inteligencia artificial como apoyo para la organización y revisión del texto, conforme a los Lineamientos para el uso ético y responsable de la Inteligencia Artificial en el ámbito académico de la UnADM. El análisis, la selección de fuentes y la postura sostenida son de mi autoría.

ma de México, 1996.